



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
FALASCHI MILENA, Relatore
BARONE GIOVANNI, Giudice

in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9910/2024 depositato il 25/05/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Roma

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460001665005 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460001665005 IVA-ALIQUEUTE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460001665005 REFEZIONE SCOLA 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460001665005 TARI 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720221460001665005 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110179434051000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130111472950000 REF.SCOL.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130130171816000 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501P403312/2012 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK502R105459/2013 IVA-ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1174/2024 depositato il 11/11/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: /////

Resistente/Appellato: /////

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 26 aprile 2024 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili di sua proprietà (fabbricato sito nel Comune di Luogo_1 – MC e terreni), n. 09720221460001665005, notificato il 27.02.2024, emesso per complessivi euro 45.373,63, con particolare riferimento alle cartelle di pagamento n. 097 2011 0179434051000 per Tari 2008, n. 097 2013 0111472950000 per contributi refezione scolastica 2005, n. 097 2013 0130171816000 per Tari 2011, nonché avvisi di accertamento n. TK501P403312/2012 per Irpef 2007 e n. TK502R105459/2013 per Iva 2009, formulando domanda di accertamento negativo di detti crediti per mancata notificazione delle cartelle e degli avvisi sottostanti per cui era intervenuta la prescrizione ultradecennale, non intervenuti atti interruttivi, e comunque per mancata notificazione dell'intimazione di pagamento prodromica dell'avviso di accertamento esecutivo; deduceva, altresì, il difetto di motivazione quanto agli avvisi per l'assoluta mancata notificazione degli avvisi di accertamento esecutivo; l'omessa notificazione del preavviso di iscrizione

ipotecaria; quanto alle cartelle per Tari ne deduceva la prescrizione quinquennale; nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria per omesso invito al contraddittorio preliminare alla formazione dell'avviso medesimo; inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento sottese; la nullità dell'avviso per illegittimità del provvedimento sanzionatorio e l'impossibilità di determinazione dell'aliquota richiesta.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle entrate - Riscossioni e l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale II di Roma e contestavano la fondatezza delle eccezioni formulate per essere stati gli atti impositivi presupposti tutti regolarmente notificati, venendo nella specie peraltro impugnato il preavviso di iscrizione.

Il ricorso veniva posto in discussione l'8 novembre per la decisione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che la parte ricorrente contesta senza fondamento l'iscrizione ipotecaria in oggetto.

Premesso che nella specie viene all'esame nella sostanza l'impugnazione di iscrizione ipotecaria, appaiono del tutto non pertinenti le censure rivolte avverso le cartelle di pagamento n. 097 2011 0179434051000 per Tari 2008, n. 097 2013 0111472950000 per contributi refezione scolastica 2005, n. 097 2013 0130171816000 per Tari 2011, nonché gli avvisi di accertamento n. TK501P403312/2012 per Irpef 2007 e n. TK502R105459/2013 per Iva 2009, che attengono agli atti sottesi al provvedimento impugnato.

Va, infatti, osservato che sebbene l'art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 qualifica espressamente come "sentenza" il provvedimento con cui la Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di giustizia Tributaria) decide sulla istanza della Amministrazione di misura cautelare (per cui si deve ritenere che esso sia sottoposto dal legislatore

medesimo ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e dunque l'appello ed il successivo ricorso per cassazione), tuttavia si tratta di provvedimenti che non assumono la stabilità propria di un vero e proprio giudicato in quanto "perdono efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito" (si parla in proposito di un "giudicato cautelare") (cfr Cass. n. 24527 del 2007). I provvedimenti di cui al citato art. 22, infatti, debbono essere collocati nel sistema delle misure cautelari che vengono assunte in presenza di un "fumus boni juris" ed un "periculum in mora".

Per quanto riguarda la dedotta inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione, soprattutto quanto al suo indirizzo di posta certificata di provenienza, è stato statuito che non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o dalla mail, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che prevede la sola intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773). La notifica della cartella impugnata deve ritenersi validamente effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 che recita testualmente "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata

da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo di-chiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Passando al merito, la debitrice in forma del tutto generica contesta la debenza delle somme poste a fondamento della misura de qua, riferendo di mancata notificazione degli atti presupposti, di nullità delle notificazioni medesime ovvero di intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti pretesi, non indicando specificamente i vizi e i loro profili in concreto, neanche individuate le diverse cartelle ovvero l'inesistenza dei crediti.

Di converso le resistenti riferiscono, con schema puntuale e non contestato dalla ricorrente (in particolare v. da pag. 4 a pag. 6 delle controdeduzioni ADER), la data di notificazione di ciascuna cartella di cui si chiede genericamente l'accertamento negativo, la cartella di pagamento n. 097 2011 0179434051000 per Tari 2008 è stata notificata il 23.03.2012 con consegna a mani del nipote Nominativo_1 ed invio di raccomandata alla contribuente per informazione dell'avvenuta consegna; la cartella n. 097 2013 0130171816000 per Tari 2011 l'8.5.2019, è stata notificata in data 14.03.2014 a mani di familiare convivente presso la residenza della contribuente; la cartella n. 097 2013 0111472950000 per contributi refezione scolastica 2005, che nel merito spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, è stata notificata alla contribuente con deposito presso la casa comunale per assenza della stessa, alla quale è stata recapitata raccomandata di informazione regolarmente consegnata il 28.11.2013; anche gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati alla contribuente in data 01.06.2012 e in data 18.11.2013, avvisi non impugnati. Peraltro, siffatti ultimi due atti sono stati seguiti dalla notificazione di avviso di intimazione n. 09720139203199955000, notificato il 25.11.2013 e dalla notificazione dell'avviso di

intimazione n. 09720159030011172000, in data 03.04.2015, nonché per tutte e tre le cartelle dall'avviso di intimazione n. 09720169052905634000 in data 05.04.2017 e la stessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è avvenuta il 27.08.2022, per cui non risulta maturata alcuna decadenza ovvero prescrizione.

Ne consegue la sussistenza delle ragioni fatte valere con l'iscrizione de qua.

Alla luce di quanto sovraesposto il ricorso va respinto e le spese di giudizio, di cui al 1^a comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle Agenzie resistenti che liquida in complessivi Euro 3.500,000, oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma l'8 novembre 2024.

Il Presidente

Giuseppe Di Martino

Il Relatore

Milena Falaschi